

1503465-21.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2305780/2021 - DEL.DEF.MUL.

LIMEIRA, 21302516 - DEL.DEF.MUL. LIMEIRA, 1198/21/809 - DEL.DEF.MUL. LIMEIRA,

2305780 - DEL.DEF.MUL. LIMEIRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503465-21.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503465-21.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2305780/2021 - DEL.DEF.MUL.

LIMEIRA, 21302516 - DEL.DEF.MUL. LIMEIRA, 1198/21/809 - DEL.DEF.MUL. LIMEIRA,

2305780 - DEL.DEF.MUL. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ROBERTO BUCCI JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa do acusado CARLOS ROBERTO BUCCI JUNIOR, suscitando obscuridade na sentença de fls. 344/353, vez que em sua parte dispositiva, anotou-se exclusivamente a condenação do acusado a pena de "1 mês e 15 dias de detenção e 4 anos de reclusão, em regime inicial FECHADO", não obstante tenha sido condenado por duas vezes quanto ao delito de lesão corporal e a pena de advertência por incurso, ainda, no art. 28 da Lei 11.343/06. Com razão o embargante.

De fato, embora tenha constado o enfrentamento da matéria na fundamentação e na dosimetria da pena, tal fixação deixou de ser devidamente acrescida quando do somatório da pena total definitiva e transcrita no dispositivo. Sendo assim, conheço dos presentes embargos de declaração, porque tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento de forma a sanar obscuridade existente na sentença, retificando-se a pena privativa de liberdade total do acusado para "1 mês e 15 dias de detenção e 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO". Por consequência, o dispositivo passa a vigor nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e o faço para CONDENAR o réu CARLOS ROBERTO BUCCI JUNIOR como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, pelo que lhe imponho a pena de ADVERTÊNCIA acerca dos malefícios do uso de entorpecentes; bem como, incurso no art. 148, §1º, I e §2º, no art. 129 §13 (por 2 vezes), art. 147, caput, c.c. o art. 61, II, "f", na forma do art. 69, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 mês e 15 dias de detenção e 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO."

Mantendo-se a sentença embargada em seus demais termos.
P.I.

Limeira, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA